

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 488/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายพรชัย พลังวิทย์วัฒนา

จำเลย

นายพรชัย พลังวิทย์วัฒนา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในเรื่องริบของกลาง ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า วิดีโอและเครื่องอะไหล่ไฟฟ้าทรัพย์สินของกลางนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 และมาตรา 33 ศาลไม่มีอำนาจที่จะสั่งริบได้ และคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาไม่ริบของกลางทั้งหมด แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขริบเฉพาะวิดีโอและเครื่องอะไหล่ไฟฟ้า เป็นการพิพากษาแก้ไขมากไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 39)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ปรับ 34,879.68 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ปรับ

17,439.84 บาท สำหรับรถยนต์ของกลางนั้นเห็นว่ามิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้น จึงไม่ริบ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบวิดีโอ 1 เครื่อง เครื่องอะไหล่ไฟฟ้า 100 ชุด ของกลาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 38)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาริบของกลางไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33 จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาริบของกลางไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33 จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ